

## Umowa najmu dmuchawy Kärcher AB 20 EC

Umowa wypożyczenia zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ pomiędzy:  
firmą WB Partners Sp. z o.o., z siedzibą ul. J. Słowackiego 24/11; 35-060 Rzeszów,  
zwanym dalej Wynajmujący, a

\_\_\_\_\_ PESEL \_\_\_\_\_,

Zamieszkała/y: \_\_\_\_\_,

Telefon: \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_,

Firma: \_\_\_\_\_,

Adres siedziby: \_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_, REGON: \_\_\_\_\_, KRS: \_\_\_\_\_,

Reprezentowana przez: \_\_\_\_\_,

Telefon: \_\_\_\_\_, E-mail: \_\_\_\_\_,

zwanym dalej Najemcą,  
zawarta została umowa o następującej treści:

### § 1 Przedmiot i okres najmu

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem urządzenie **dmuchawa Kärcher AB 20 EC** wraz z kompletem akcesoriów wyszczególnionych w **Protokole wydania** (Załącznik nr 1), dalej łącznie „Sprzęt”.
2. Wartość wypożyczonego przedmiotu najmu strony uzgadniają na kwotę **3 075,00 zł** (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
3. Okres najmu: od dnia \_\_\_\_\_ r., godz. \_\_\_\_\_ (wydanie)  
do dnia \_\_\_\_\_ r., godz. \_\_\_\_\_ (zwrot).  
Wydanie i zwrot następuje co do zasady w punkcie Wynajmującego:  
**Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11**, chyba że Strony uzgodnią  
inaczej – w formie pisemnej (w tym e-mail/SMS) lub podczas rezerwacji  
Sprzętu na stronie **wb-rent.pl**
4. Sprzęt zostaje wydany sprawny technicznie. Najemca przy wydaniu potwierdza odbiór Sprzętu i odbycie krótkiego szkolenia z obsługi, poprzez podpisanie Protokołu wydania (Załącznik nr 1).
5. **Reprezentacja Najemcy (przedsiębiorcy):** Jeżeli Najemcą jest przedsiębiorca, działa on przez uprawnionego przedstawiciela. Oświadczenia osoby podpisującej umowę uważa się za złożone w imieniu i na rzecz Najemcy.

## § 2 Rozliczenie najmu

1. Najemca ponosi koszt najmu w wysokości \_\_\_\_\_ zł **brutto** za cały uzgodniony okres; płatność następuje z góry.  
**ceny opłat porządkowych i usług określa §12 (Cennik).**
2. **Rozliczenie usługi najmu** następuje w chwili **zwrotu Sprzętu**, po sporządzeniu **Protokołu zwrotu** (Załącznik nr 2). W tym momencie Wynajmujący wystawi i wyda Najemcy **dowód zakupu** dokumentujący najem wraz z ewentualnymi świadczeniami dodatkowymi (w tym opłatami wskazanymi w **§12 Cennik**).
3. Jeżeli w toku oględzin przy zwrocie stwierdzone zostaną **uszkodzenia Sprzętu** lub usterki wymagające naprawy, Wynajmujący zleci naprawę w **autoryzowanym serwisie Kärcher (ERPIX Kärcher Rzeszów) lub innym autoryzowanym serwisie Kärcher**. Najemca zostanie obciążony **rzeczywistymi, udokumentowanymi kosztami** naprawy/części wykazanymi na **fakturze serwisowej**, którą jest zobowiązany opłacić w terminie 7 dni.

## § 2a Kaucja

1. **Jeżeli** Strony postanowią o pobieraniu kaucji, Najemca wpłaca kaucję w wysokości \_\_\_\_\_ zł brutto.
2. Niniejszy paragraf stosuje się **wyłącznie**, gdy kaucja została pobrana zgodnie z ust. 1.
3. Kaucja zabezpiecza roszczenia Wynajmującego z tytułu:  
(I) niewniesionego wynagrodzenia za najem,  
(II) opłat dodatkowych z §12 (Cennik),  
(III) kosztów napraw Sprzętu wynikających z faktury serwisu autoryzowanego,  
(IV) braków/rozkompletowania elementów zestawu (wg cen producenta/serwisu).
4. Po zwrocie Sprzętu i zakończeniu weryfikacji jego stanu (a w razie napraw – po otrzymaniu faktury serwisu) Wynajmujący dokona rozliczenia kaucji w terminie 7 dni – zwracając niewykorzystaną część albo zaliczając kaucję na poczet należności.
5. Najemca wyraża zgodę na potrącenie z kaucji należności wskazanych w ust. 3; ewentualną różnicę Najemca dopłaca w terminie 7 dni od doręczenia dokumentu sprzedaży.

## § 3 Użytkowanie i odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca oświadcza, że odebrał Sprzęt **sprawny** i został **przeszkolony**, co potwierdza w **Protokole** wydania (Załącznik nr 1).
2. Najemca zobowiązuje się użytkować Sprzęt **zgodnie z przeznaczeniem**, dbać o prawidłową eksploatację oraz **nie oddawać** Sprzętu w podnajem ani do używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.

3. Najemca zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu:
  - a) Wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do nadmuchu / suszenia powierzchni zgodnie z zaleceniami Wynajmującego,
  - b) W warunkach suchych, bez narażania Sprzętu na działanie wody, deszczu, wysokiej wilgotności oraz substancji żrących,
  - c) W sposób zapewniający swobodny przepływ powietrza, bez zasłaniania otworów wlotowych i wylotowych,
  - d) Bez dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw, ingerencji w konstrukcję Sprzętu lub przewód zasilający.
4. Najemca **ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą** za utratę lub uszkodzenie Sprzętu w okresie najmu na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), z wyłączeniem szkód zawinionych przez Wynajmującego lub wynikłych z **ukrytej wady** Sprzętu.  
O każdej awarii Najemca **niezwłocznie** informuje Wynajmującego  
i **wstrzymuje eksploatację** do czasu uzgodnień.
5. Wszelkie naprawy (także gwarancyjne) wykonywane są wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym i w autoryzowanym serwisie. Koszty napraw wynikłe z naruszenia Instrukcji obciążają Najemcę i są rozliczane na podstawie faktury serwisowej, płatnej w terminie 7 dni od doręczenia dokumentu.

### § 3a

#### Odpowiedzialność wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody Najemcy lub osób trzecich:
  - a) Wynikłe w związku z korzystaniem ze Sprzętu przez Najemcę,
  - b) Powstałe wskutek korzystania **niezgodnie z Instrukcją**, niewłaściwego transportu, składowania, przechowywania lub konserwacji,
  - c) Będące następstwem posługiwania się Sprzętem **niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami** obsługi.
2. Powyższe wyłączenia stosuje się **w zakresie dopuszczalnym przez prawo i nie dotyczą** szkód spowodowanych **winą umyślną** lub **rażącym niedbalstwem** Wynajmującego ani odpowiedzialności, której wyłączyć nie można na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów.

### § 4

#### Brak zwrotu, rozkompletowanie zestawu

1. W razie **braku zwrotu** Sprzętu w terminie i po bezskutecznym wezwaniu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty równowartości rynkowej Sprzętu według wartości rynkowej wskazanej w § 1 niniejszej umowy, tj. **3 075,00 zł** (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

**Najemca zobowiązuje się ponadto** do pokrycia szkód wynikających z utraty, w tym utraconych korzyści Wynajmującego odpowiadających wynagrodzeniu za najem wg stawki dobowej z §12 (Cennik) za każdy dzień, w którym Sprzęt — wskutek braku zwrotu albo trwałej utraty — nie mógł być wynajmowany osobom trzecim, licząc od dnia bezskutecznego wezwania do zwrotu do dnia zapłaty równowartości albo odzyskania Sprzętu.

2. W przypadku **częściowej utraty/uszkodzenia** elementów zestawu (wąż, rura, kolanko, dysze) Najemca pokrywa koszty odtworzenia **wg cen producenta/dystrybutora** lub **wg faktury serwisu**.

## § 5

### Wydanie, dostawa i odbiór; przedłużenie i opóźnienie

1. Wydanie i zwrot Sprzętu odbywa się co do zasady w miejscu wskazanym w §1 ust. 3, w **dniach i godzinach** uzgodnionych przez Strony.
2. **Dostawa i odbiór na terenie Rzeszowa** mogą zostać wykonane na życzenie Najemcy; **opłaty i warunki** tych usług określa **§12 (Cennik)**.
3. **Przedłużenie najmu** wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego; stawki za przedłużenie/rozpoczętą dobę określa **§12 (Cennik)**.
4. W przypadku **rażącego naruszenia** warunków umowy przez Najemcę (w tym bezumownego przetrzymania Sprzętu, braku kontaktu, uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia) Wynajmujący może, po wezwaniu do niezwłocznego zwrotu, **odstąpić od umowy** ze skutkiem natychmiastowym i podjąć czynności zmierzające do odzyskania Sprzętu.

## § 6

### Kontakt i komunikacja operacyjna

1. Kontakt techniczny i operacyjny (zgłoszenia awarii, zmiany godzin, opóźnienia, ustalenie miejsca odbioru/dostawy):

**tel.: +48 570 038 828;**  
**e-mail: kamil.kida@wb-partners.pl**

2. **Zmiana godzin wydania/zwrotu** lub **zmiana miejsca odbioru/dostawy** wymaga kontaktu zgodnie z ust. 1 i jest skuteczna po potwierdzeniu przez Wynajmującego (e-mail/SMS/telefonicznie).
3. W przypadku spodziewanego **opóźnienia** w wydaniu/zwrocie Najemca zobowiązany jest **niezwłocznie** poinformować Wynajmującego kanałami wskazanymi w ust. 1. Skutki finansowe opóźnień i przedłużeń określa **§12 (Cennik)**.

## **§ 7**

### **Kontrola i miejsce użytkowania**

Najemca informuje Wynajmującego o **miejscu użytkowania lub przechowywania** Sprzętu; Wynajmujący ma prawo dostępu do tego miejsca w uzgodnionym terminie, w zakresie niezbędnym do kontroli stanu i kompletności Sprzętu.

## **§ 8**

### **Ochrona danych osobowych (RODO)**

1. Wynajmujący przekazał Najemcy **Klauzulę informacyjną RODO**, która stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy.
2. Najemca potwierdza **otrzymanie i zapoznanie się** z Klauzulą informacyjną RODO (co potwierdza podpisem pod załącznikiem nr 4).
3. Dane kontaktowe administratora oraz zakres, cele i okresy przetwarzania danych wynikają z **Załącznika nr 4**.

## **§ 9**

### **Zmiany umowy – forma**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają **formy pisemnej** (w tym e-mail/SMS zaakceptowany przez obie Strony) pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

### **Rozwiązywanie sporów**

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W razie braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy rzeczowo, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowę sporządzono w **dwóch jednobrzmiących egzemplarzach**, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część umowy stanowią:
  - **Załącznik nr 1**: Protokół wydania Sprzętu,
  - **Załącznik nr 2**: Protokół zwrotu Sprzętu,
  - **Załącznik nr 4**: Klauzula informacyjna RODO

## §12 Cennik

1. Stawka najmu (dobowa): **25 zł brutto**.
2. Przedłużenie/rozpoczęta doba: stawka jak w ust. 1 (chyba że Strony uzgodnią inną w potwierdzeniu rezerwacji).
3. Opłaty porządkowe przy zwrocie:
  - 1) **30,00 zł brutto** dodatkowo – czyszczenie standardowe,
  - 2) **do 50,00 zł brutto** dodatkowo – czyszczenie pogłębione przy ponadprzeciętnych zabrudzeniach (m.in. nie przepłukany układ chemii, ślady piany / chemii w przewodach lub końcówkach, zabrudzone zbiorniki).
4. Dostawa / odbiór
  - 1) **20,00 zł brutto** (každorazowo) – dostawa lub odbiór na terenie Rzeszowa
  - 2) **30,00 zł brutto** (každorazowo) – obsługa w soboty/niedziele/święta (otwarcie biura dla odbioru/zwrotu na miejscu); **opłata nie obejmuje dostawy / odbioru** — w razie dostawy/odbioru w te dni dolicza się dodatkowo opłatę z pkt 1.
5. Braki/rozkompletowanie / części zamienne: wg cen producenta / dystrybutora lub wg faktury serwisu.
6. Naprawy serwisowe po stronie Najemcy: wg faktury serwisu autoryzowanego (ERPIX Kärcher Rzeszów) lub innego autoryzowanego serwisu Kärcher.

### UWAGA!

**SPRZĘT NIE JEST UBEZPIECZONY OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY**

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Wynajmującego

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Najemcy

## Protokół wydania sprzętu

| Lp. | Nazwa                     | Ilość | Podpis najemcy |
|-----|---------------------------|-------|----------------|
| 1.  | Dmuchawa Kärcher AB 20 EC | 1     |                |
| 2.  |                           |       |                |
| 3.  |                           |       |                |

1. Potwierdzam odbiór wyżej wymienionego Sprzętu zgodnie z Umową i zobowiązuję się do jego zwrotu w stanie nieuszkodzonym w terminie opisanym w § 1 ust. 3
2. Oświadczam, że zostałem(-am) przeszkolony(-a) w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia Kärcher AB 20 EC.
3. Zapoznałem(-am) się z § 12 (Cennik) i przyjmuję do wiadomości zasady rozliczeń przy zwrocie (m.in. opłaty porządkowe, przedłużenie najmu, usługi dodatkowe).
4. Otrzymałem(-am) Klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 4).

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Wynajmującego

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Najemcy

## Protokół zwrotu sprzętu

| Lp. | Nazwa                     | Ilość | Podpis wynajmującego |
|-----|---------------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Dmuchała Kärcher AB 20 EC | 1     |                      |
| 2.  |                           | 1     |                      |
| 3.  |                           | 1     |                      |

### Stan techniczny i kompletność

- ☐ TAK ☐ NIE – Urządzenie uruchamia się i działa prawidłowo  
☐ TAK ☐ NIE – Brak uszkodzeń obudowy (pęknięcia, zarysowania)  
☐ TAK ☐ NIE – Kabel zasilający: brak przetarć / uszkodzeń  
☐ TAK ☐ NIE – Sprzęt wyczyszczony zewnętrznie

### Termin i komunikacja

- ☐ TAK ☐ NIE – Sprzęt zwrócony w terminie  
☐ TAK ☐ NIE – Najemca poinformował o ewentualnych usterkach

Zabrudzenia / braki – opis:

### Uwagi dotyczące stanu technicznego lub braków:

.....

.....

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Wynajmującego

\_\_\_\_\_  
czytelny podpis Najemcy